Güncel Fıkhi Problemler

Ders Notu

02. Hafta • Nas, içtihat, mezhep farklılıkları ve görüşlerden yararlanmanın şartları

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word'de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Nas içtihat ve güncel meseleler
- Nas kavramının kullanımı
- Taabbüdî ve ta'lîlî hükümler
- İçtihadın değişmesi ve zaruret
- Nevâzil ve önceki birikimden başlama
- Güncel yorumun yöntem sorusu

Mezhebin oluşumu ve ilmî süreklilik
- Geleneksel yaklaşımın gerekçesi
- Kurucu isimler öğrenciler tahriç ve tercih
- Dört mezhep ve diğer âlimler

Bilgiye başvurma ve görüş ayrılığı
- Bilmek öğrenmek ve ehline sormak
- Yetmiş üç fırka rivayetini okuma
- Muâz rivayeti ve içtihadın yeri
- Benî Kurayza örneğinde lafız ve amaç

Mezheplerin farklı sonuçlara ulaşmasının sebepleri
- Lafzın anlamı ve başın meshi
- Kurû' kelimesi ve iddet hesabı
- Rivayetin güvenilirliği ve bağlamı
- Yeni olay çevre ve yöntem

Görüş farklılığından yararlanma ve şartları
- Birlik ile ilmî ihtilaf
- Mefkūd örneği
- Süt hısımlığı örneği

Taklit telfîk ve uygulamada bütünlük
- Ehil kişiye başvurma
- İhtiyaç durumunda başka görüşten yararlanma
- Farklı meseleler ile tek işlemin parçaları
- Abdest ve nikâh örnekleri

Yeni tefsir ve itaatin sınırı
- Yeni yorumun gerekçesi
- Ülü'l-emr ve meşru itaat
- Ateşe girme emri örneği
- Eserler ve başvuru önerileri

Kaynakça

Nas içtihat ve güncel meseleler

Fıkhî hükmü anlamak için önce nas ile içtihat birbirinden ayrılır. Bu ayrım, hangi hükmün sabit olduğunu, hangi konuda farklı yorumların mümkün bulunduğunu ve yeni meselelerde nasıl hareket edileceğini gösterir. Mezheplerin oluşumu, görüş ayrılıkları ve başka bir mezhebin görüşünden yararlanma da bu temel üzerinde incelenir.

Nas kavramının kullanımı

Nas, genel kullanımda Kur'an veya sünnet metnini ifade eder. Dar anlamdaki kullanımda ise ne yapılacağını açıkça bildiren, karşısına keyfî bir tercih konulamayacak hükümler öne çıkar. Bu iki kullanım ayırt edilmelidir: Bir konuda âyet bulunması, o âyetin bütün ayrıntıları tek biçimde düzenlediği anlamına gelmez. Âyetlerde hüküm yanında haber, öğüt, ibret ve insanın durumuna ilişkin açıklamalar da bulunur.

Abdest âyeti, emir ile emrin nasıl uygulanacağı arasındaki ilişkiyi gösterir. Ellerin dirseklere kadar yıkanması açıkça belirtilirken başı mesh etme emrinin miktarı mezhepler arasında ayrıca değerlendirilmiştir. Böylece aynı âyetin bazı yönleri ortak kabulün, bazı ayrıntıları ise farklı içtihatların konusu olabilir. Açık bir yükümlülüğü gereksiz bulduğu için kaldırmakla, delilin uygulama alanını ilmî yöntemle açıklamak aynı işlem değildir.

Mâide sûresi 5/6 • Arapça kaynak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Namaza kalkmak istediğinizde yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın! Başlarınızı meshedip topuklarınızla birlikte ayaklarınızı da yıkayın! Cünüp iseniz tastamam yıkanın (boy abdesti alın)! Eğer hasta veya yolcu iseniz veya tuvaletten gelmişseniz, yahut kadınlarla münasebette bulunmuş olup da su bulamazsanız temiz toprağa teyemmüm edin, (mânen arınma niyeti ile) ondan yüzlerinize ve ellerinize meshedin. Allah size güçlük çıkarmak istemez, fakat şükredesiniz diye sizi temizleyip arındırmak ve size olan nimetlerini tamama erdirmek ister.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Hâcet yeri: tuvalet. Murâd: istenen şey, amaç. Pampâk: tertemiz. Bu kelimeler Elmalılı'nın tarihî metniyle karşılaştırma içindir; başı mesh etme ile yıkanacak uzuvların ayrımı ana anlatımda açıklanır.[1]

Editöryal Destek — Kaynağın kesinliği ve yoruma açıklık

Bir metnin kaynağının kesinliği ile anlamının kesinliği ayrı meselelerdir. Kur'an'ın sübûtu ile bir âyetin belirli bir meseleye delâleti aynı başlık altında değerlendirilmez; hadislerin sübûtu da rivayet türüne göre incelenir. Bu nedenle genel anlamdaki her nas için bütün yorumları kapsayan bir kesinlik iddiası kurulmaz. Buradaki değişmezlik vurgusu, açık ve kesin bir hükmün ona aykırı keyfî bir görüşle değiştirilmemesine ilişkindir.[2]

Taabbüdî ve ta'lîlî hükümler

Taabbüdî hükümde uygulama, insanın hüküm için yeterli gördüğü bir gerekçeye bağlanmaz. Hükmün hikmetini araştırmak mümkündür; fakat bu hikmeti bütünüyle kavrayamamak, hükmü geçersiz saymanın gerekçesi değildir. İbadetlerin belirlenmiş biçimleri, miras payları, kefaretler ve bazı miktarlar bu çerçevede değerlendirilir. Bir ibadette yarar ve amaç bulunması, her ayrıntısının yalnız bu yarardan hareketle yeniden belirlenebileceği anlamına gelmez.

Ta'lîlî hükümlerde gerekçe üzerinde düşünmek ve benzer meseleleri değerlendirmek mümkündür. Osman Kaşıkçı, bu alanı hikmeti veya gerekçesi anlaşılabilen hükümler diye açıklar. Yorum yapma imkânı artmakla birlikte kaynak metnin genel çerçevesiyle bağlılık sürer. Hikmetin anlaşılması, açık hükmün tersine sınırsız tercih yapma yetkisi vermez.

Editöryal Destek — İllet ve hikmet

İllet, hükmün kendisine bağlandığı belirleyici vasıf; hikmet ise gözetilen yarar veya amaçtır. Birbiriyle ilişkili bu iki kavram her durumda özdeş değildir. Bir yarar tahmininden hareket etmek, kıyas için gerekli illetin belirlendiğini tek başına göstermez.[3]

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Kıyas ve diğer dayanaklar

Materyal, hakkında doğrudan hüküm bulunmayan meselelerin ele alınmasında kıyas, örf, kamu yararı ve kötülüğe götüren yolları önleme gibi değerlendirmelere işaret eder. Kıyasta, bilinen hükmün yeni meseleye taşınmasını sağlayan ortak illet araştırılır. Örf veya yarar gerekçesiyle yapılan değerlendirme de nasların çerçevesinden bağımsız, sınırsız kişisel tercih değildir. Yeni meseleler, bu yöntemlerin kendi şartları gözetilerek değerlendirilir.[4]

---

1 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 5/6, PDF s. 181. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 2, meal s. 545, Arapça metin s. 545. Kaynağı aç

2 H. Yunus Apaydın, Nas, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006. Kaynağı aç

3 İbrahim Kâfi Dönmez, İllet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000, fıkıh bölümü. Kaynağı aç

4 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 3–4.

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • İcmâ, cumhur ve fetva

Müçtehitlerin bir hükümde görüş birliği ile çoğunluğun aynı görüşü benimsemesi ayrı durumlardır. **İcmâ**, gerekli şartları içinde görüş birliğini; **cumhurun görüşü**, çoğunluğun tercihini ifade eder. Bir görüşün yaygın olması, tek başına icmâ bulunduğunu göstermez. **Fetva** ise somut bir sorunun dinî hükmünü açıklayan cevaptır. Bu kavramlar, nas ve içtihadın uygulamayla ilişkisini anlamaya yardımcı olur.[5]

İçtihadın değişmesi ve zaruret

İçtihat, ehil kişinin şer'î hükme ulaşmak için ilmî çaba göstermesidir. Müçtehidin ulaştığı sonuç ile ilâhî metin aynı düzeyde tutulmaz. Ebû Hanîfe'nin öğrencilerinin bazı meselelerde ondan farklı düşünmesi, mezhep geleneğinin içinde dahi bir görüşün tartışılabildiğini gösterir. Şartların değişmesi veya yeni delil ve değerlendirmelerin ortaya çıkması, içtihadın yeniden ele alınmasına yol açabilir.

Mecelle'nin "Ezmânın teğayyürü ile ahkâmın teğayyürü inkâr olunamaz" kaidesi bu bağlamda kullanılır. Burada zamanın geçmesi tek başına bütün hükümleri kaldıran bir sebep değildir. Dayandığı örfün, şartların veya uygulama zemininin değiştiği içtihadî hükümler değerlendirilir. Nasla sabit açık bir yükümlülüğü, yalnız eski olduğu gerekçesiyle geçersiz saymak bu kaidenin sonucu değildir.

Zaruret, belirli şartlarda ruhsatın gerekçesi olabilir. Ruhsatın iki temel sınırı vardır: Ruhsat ihtiyaç miktarıyla sınırlıdır; zaruret sona erince olağan hükme dönülür. Bu durum nas metninin ortadan kalkması şeklinde anlatılmaz. Yerine getirmenin mümkün olmaması veya ciddi engelle karşılaşılması, kişinin yükümlülüğünün ilgili şartlar içinde değerlendirilmesini gerektirir.

Cuma namazının kılınmasına izin verilmeyen bir ülkede bulunma varsayımı, zaruretin yükümlülüğün yerine getirilmesine etkisini somutlaştırır. Osman Kaşıkçı, Çin ve Kuzey Kore adlarını bu varsayımın örnekleri olarak kullanır; kişi orada bulunduğu ve söz konusu engel sürdüğü müddetçe cuma yükümlülüğünün düşmesini açıklar. Burada belirleyici olan ülke adı değil, fiilî engeldir. Ruhsatın kapsamı da kişinin imkânına ve engelin niteliğine göre değerlendirilir.[6]

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • İçtihadın değişmesi ve nakzedilmesi

Materyalde "İçtihat, içtihadı nakzetmez" kaidesi de anılır. Başka bir içtihadın ortaya çıkabilmesi, daha önceki içtihada dayanan bütün işlemlerin kendiliğinden yok sayılmasıyla eş tutulmamalıdır. Yeni görüş oluşturmak, önceki görüşün ilmî değerini tartışmak ve gerçekleşmiş bir işlemin sonucunu ortadan kaldırmak farklı konulardır. Bu ayrım, değişme ilkesinin gelişigüzel kullanılmasını önler.[7]

---

5 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 3.

6 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Ülke adları varsayım içindedir; Çin veya Kuzey Kore'nin güncel hukukuna ilişkin bağımsız ülke araştırması veya genel fetva değildir.

7 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 5.

Nevâzil ve önceki birikimden başlama

Nevâzil, sonradan ortaya çıkan ve fıkhî değerlendirme gerektiren meseleler için kullanılan bir kavramdır. Tüp bebek, organ nakli, otopsi ve genetik incelemeler bu kapsamdaki meselelerdendir. Bunların aynı listede bulunması, hepsinin aynı hükme sahip olduğunu göstermez. Önce işlemin gerçekte ne olduğu öğrenilir; ardından ilgili deliller ve ilkelerle ilişkisi kurulur.

Sigara, ilk dönemlerde bulunmayan bir ürün hakkında sonradan farklı fetvaların ortaya çıkmasını örnekler. Osman Kaşıkçı, bu yeni mesele için haramdan mubaha kadar farklı değerlendirmelerin bulunduğunu belirtir. Maksadı bu noktada sigaranın bütün şartlarıyla güncel hükmünü vermekten çok, yeni bir mesele hakkında görüşlerin nasıl oluştuğunu göstermektir.

Yeni bir fetva veya tefsir çalışması, önceki birikimi araştırmakla başlar. Konunun daha önce ele alınıp alınmadığı, hangi gerekçelerin kullanıldığı ve benzer olayların nasıl değerlendirildiği öğrenilir. Önceki görüşe katılmamak mümkündür; ancak farklı sonucun dayanağı açıklanmalıdır. Birikimden yararlanmak, eski bütün tercihleri değişmez saymak değildir.

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Nevâzil literatürü

Materyalde Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin Kitâbü'n-Nevâzil'i, Sadruşşehîd'in el-Vâkıât'ı, Kādîhan'ın Fetâvâ'sı, el-Fetâva'l-Hindiyye ve el-Fetâva'l-Bezzâziyye anılır. Burada eser adındaki "fetâvâ" kelimesi, eserin mutlaka yalnız kısa soru ve cevaplardan oluştuğunu göstermez; sonraki meseleleri de içeren fıkıh birikimine işaret edebilir. Bu eserler, nevâzil kavramının literatürdeki karşılığını tanımaya yardımcı olur.[8]

Güncel yorumun yöntem sorusu

Hırsızlık cezasını tarihsel şartlarla sınırlayıp günümüzde başka bir cezaya geçilebileceğini ileri süren yaklaşım, güncel yorum tartışmalarının bir örneğidir. Osman Kaşıkçı bunu kendi tercihi olarak değil, açıklamakta olduğu farklı bir görüş olarak aktarır. İslâm'ı günümüz insanına anlatmayı amaçlayan iyi niyetli arayış ile metni kişisel çıkara göre değiştirme çabası arasında ayrım yapar. Bir yorumun anlaşılır bulunması, onun kaynak ve yöntem bakımından ayrıca gerekçelendirilmesi ihtiyacını kaldırmaz.

8 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 6.

Mâide sûresi 5/38 • Arapça kaynak

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Hırsız erkek ile hırsız kadının irtikâb ettikleri suça bir karşılık ve Allah tarafından insanlara ibret verici bir ukubet olmak üzere ellerini kesiniz. Allah azîz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Cezâen: karşılık, ceza olarak. Kelepçek: burada engelleyici ve caydırıcı ceza anlamında tarihî kelime. Âyetin uygulanma şartları, tek cümleden bağımsız kişisel ceza verme yetkisi çıkarılarak ele alınmaz.[9]

Bir yorumu anlaşılır veya çağdaş bulmak, onun ilmî dayanağının kurulduğu anlamına gelmez. Buna karşılık yeni bir mesele üzerine düşünülmesini yalnız yeni olduğu için reddetmek de yeterli değildir. İnceleme, hangi hükmün ele alındığını, yorumun dayanağını ve önceki açıklamalardan ayrıldığı noktayı göstermelidir.

Mezhebin oluşumu ve ilmî süreklilik

Geleneksel yaklaşımın gerekçesi

Mezhep, belirli usul ve esaslarla gelişen ilmî bir gelenektir. Geleneksel yaklaşım, yüzyıllar boyunca tartışılmış görüşleri güncel araştırmanın güçlü başlangıç noktası kabul eder. Kurucu isimler, öğrencileri ve sonraki âlimler meseleleri incelemiş; görüşlerin gerekçelerini açıklamış ve farklı sonuçlar arasında tercihte bulunmuştur.

Bu süreklilik, akarsu içinde zamanla pürüzleri aşınan taşlara benzetilir. Benzetmenin anlattığı, ilmî görüşlerin tekrar tekrar sınanması ve işlenmesidir. Bundan mezhep içindeki her görüşün artık eleştirilemez olduğu sonucu zorunlu olarak çıkmaz. Bu geleneksel savunuda eski birikim hem gerekli hem yeterli görülür; yeni meselelerin de aynı usul içinde çözülebileceği düşünülür.

Ebû Hanîfe'nin verdiği fetvalar için seksen üç bin, geniş birikim için yüz bine yakın mesele; mezhep içindeki görüşlerin dağılımı için de yaklaşık yüzde kırk ve yüzde altmış oranları anılır. Bu sayılar, birikimin genişliğini ve öğrenci katkısını anlatmak için kullanılır. Kaynağı ve sayım yöntemi doğrulanmadığından kesin istatistik veya ezberlenecek bilgi olarak alınmaz. Aynı şekilde

9 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 5/38, PDF s. 190. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 2, meal s. 627, Arapça metin s. 627. Kaynağı aç

geleneksel görüşün toplumdaki yaygınlığına ilişkin kişisel gözlemler, ölçülmüş bir toplumsal oran değildir.[10]

Geleneksel anlayışın yaygınlığına ilişkin değerlendirmeler ile kişisel gözlemler de ayrılmalıdır. Osman Kaşıkçı, bazı kişilerin özel görüşmelerde katılmadıkları görüşleri kamu önünde daha muhafazakâr bir dille savunduklarını gözlemlediğini söyler. Bu, bütün bir çevre hakkında ölçülmüş sonuç değil, onun tutarlılığa yönelik eleştirisidir. Geleneksel yaklaşımın savunusunda ise önceki emeği korumak, sürekliliği sürdürmek ve yeni meselelere cevap verebilecek yeterlikte âlim yetiştirmek öne çıkar.[11]

Kurucu isimler öğrenciler tahriç ve tercih

Hanefî mezhebi yalnız Ebû Hanîfe'nin kişisel görüşlerinin toplamı değildir. Ebû Yûsuf, Muhammed eş-Şeybânî ve Züfer'in farklı görüşleri de geleneğin oluşumunda rol oynar. Öğrencilerin kurucu isimden ayrıldığı noktalar bulunması, mezhebin bütünlüğünü ortadan kaldırmaz; ortak bir yöntem içinde ilmî tartışmanın sürdüğünü gösterir.

Mezhep birikimi, sonraki âlimlerin kaynak araştırması ve tercihleriyle gelişir. Osman Kaşıkçı, görüşlerin hangi kaynaklara dayandığını gösterenleri ashâbü't-tahrîc; mevcut görüşlerden hangisinin esas alınacağını belirleyenleri ashâbü't-tercîh diye anlatır. Fetvada esas alınan görüş müftâ bih olarak adlandırılır. Bu anlatım, mezhebin tek bir kişinin bütün zamanlar için tamamladığı hazır cevaplar dizisi olmadığını gösterir.[12]

> Editöryal Destek — Tahricin teknik kapsamı
>
> Ashâbü't-tahrîc, mezhep imamlarının yöntem ve görüşlerini esas alarak yeni olaylar üzerinde çalışır; yoruma açık nakilleri mezhebin usulü içinde açıklar. Âlimlerin tabakalara ayrılmasında farklı tasnifler bulunduğu için bütün eserlerde tek ve değişmez bir sıra varmış gibi bir şema kurulmaz.[13]

Ebüssuûd Efendi, belirli meselelerde içtihat ve çözüm geliştiren Osmanlı âlimlerine örnektir. Molla Hüsrev'in Gurerü'l-ahkâm'ı ve bu esere kendi yazdığı Dürerü'l-hükkâm fî şerhi Gureri'l-ahkâm da mezhep içindeki ilmî faaliyeti gösterir. Osman Kaşıkçı, Molla Hüsrev'in altmış üç meselede hâkim görüşten ayrıldığını belirtir. Bu sayısal aktarımın kaynakla karşılaştırılması, eserin mezhep içi tenkit ve tercihleri içerdiği bilgisinden ayrıdır.[14]

---

10 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. 83 bin/yaklaşık 100 bin ve 40/60 oranları doğrulanmış sayım değildir; alanlara göre değişebileceği anlatımda ayrıca belirtilir.

11 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Özel konuşma–kamusal beyan karşılaştırması kişisel gözlem ve eleştiri olarak korunur.

12 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Ham aktarım tahrici kaynakların gösterilmesi üzerinden açıklar; teknik kavramın daha geniş kapsamı ayrı destektedir.

13 M. Esat Kılıçer, Ashâbü't-Tahrîc, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. Kaynağı aç

14 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Altmış üç sayısı için özgün eser pasajı kesinleşmedi. Ahmet Akgündüz, Dürerü'l-Hükkâm, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1994; Molla Hüsrev'in Gurer şerhi. Kaynağı aç Maddede müellifin yaklaşık doksan meselede kendi görüşünü belirttiği aktarılır; bu farklı ölçüyü sayan veri 63 muhalefet iddiasının yerine konulmaz.

Dört mezhep ve diğer âlimler

Dört Sünnî fıkıh mezhebinin yaygınlaşması, geçmişte yalnız dört müçtehidin bulunduğu anlamına gelmez. Görüşlerin öğrenciler aracılığıyla aktarılması, yazılı biçimde korunması, usulün geliştirilmesi ve sonraki meselelerde uygulanması, bir ilmî geleneğin devamını sağlar. Mezhepler, bir kuruluş toplantısında ortaya çıkarılmış hazır listeler gibi düşünülmemelidir.

Hasan-ı Basrî, İbrâhim en-Nehaî, İbrâhim b. Edhem, İbn Şübrüme, İshak b. Râhûye ve Taberî gibi isimler geniş ilmî birikime örnektir. Osman Kaşıkçı bunları, Ebû Hanîfe gibi mezhep oluşturabilecek müçtehitler olarak niteler. Dört mezhebin devamını ise öğrencilerinin görüşleri kitaplaştırması, yöntemlerini geliştirmesi ve denetlenebilir bir birikim hâline getirmesiyle açıklar. Diğer âlimlerin bazı görüşleri farklı eserlerde aktarılmış olsa da bunların aynı ölçüde bağımsız bir ekol hâlinde sürmemesi, geçmişte yalnız dört âlimin bulunduğu anlamına gelmez.[15]

Hanefî geleneğinin arka planında Abdullah b. Mes‘ûd, Hz. Ömer, Hz. Ali, İbrâhim en-Nehaî ve Hammâd gibi isimlerin katkıları hatırlatılır. Buradaki ilmî birikim, bu isimlerin hepsini sırayla birbirinin doğrudan öğrencisi gösteren tek bir ok zincirine dönüştürülmez.[16]

“Hak mezhep” nitelemesi de diğer bütün âlimlerin bütün görüşlerini geçersiz saymak için kullanılmamalıdır. Bir görüş hakkında فِيهِ نَظَرٌ denmesi, o görüşün incelenmesi ve tartışılması gerektiğini belirtir; bir geleneğin bütününü peşinen hükümsüz kılmaz.

Bilgiye başvurma ve görüş ayrılığı

Bilmek öğrenmek ve ehline sormak

Toplumdaki herkes aynı düzeyde ilmî bilgiye sahip değildir. Bilgiye sahip olmak ile bilgi için ehil kişiye başvurmak birbirini tamamlar. Zümer 39/9 ve Nahl 16/43’teki bilgi ve ehline başvurma vurgusu, ilmî geleneklerden yararlanma düşüncesiyle ilişkilendirilir. Âyetler dört mezhebin isimlerini saymaz; kurulan ilişki, uzmanlığa başvurma ilkesi üzerindendir.

15 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Adlar sözlü anlatımdan gelir; aynı düzeyde kurumsallaşmış mezhep kuruculuğu iddiası değildir.

16 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. İlmî arka planın adlarıdır; tek sıra doğrudan hoca–talebe zinciri değildir.

Zümer sûresi 39/9 • Arapça kaynak

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Suat Yıldırım Meali

Şimdi iyi düşünün: Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde, âhiretten endişe edip Rabbinin rahmetini umarak gâh secdede, gâh kıyamda ibadet edenin durumu mu iyi? De ki: “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak akl-ı selim sahipleri, sağduyulu olanlar düşünüp ibret alır.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Kıyam: ayakta durma. Müsâvî: eşit. Âhireti saymak: âhiret hesabını dikkate alıp ondan sakınmak.[17]

Nahl sûresi 16/43 • Arapça kaynak

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Senden önce de, gönderdiğimiz elçiler, kendilerine vahyettiğimiz bir kısım adamlardan başka bir varlık değildiler. Eğer bu konuları bilmiyorsanız ilim adamlarına sorunuz.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Ehl-i zikir: bağlamda önceki vahiy hakkında bilgisi bulunanlar. Bilgi sahibine başvurma ilkesiyle kurulan bağlantı, âyetin peygamberlerin insan oluşuyla ilgili bağlamını ortadan kaldırmaz.[18]

Bilmediğini öğrenme sorumluluğu ihmal edilemez. Osman Kaşıkçı bu sorumluluğu, bilerek yanlış yapanın bir, öğrenmeyip yanlış yapanın ise hem öğrenmemekten hem yanlış davranmaktan sorumlu olacağı şeklindeki iki günah örneğiyle açıklar. Böylece bilgisizliğin tek başına rahatlatıcı bir mazeret sayılmasına itiraz eder. Bu öğretici örneğin bütün kişilere uygulanacak hükme

17 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 39/9, PDF s. 764. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 4, meal s. 746, Arapça metin s. 745. Kaynağı aç

18 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 16/43, PDF s. 443. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 3, meal s. 843, Arapça metin s. 843. Kaynağı aç

dönüşebilmesi ise bilgiye ulaşma imkânı ve meselenin niteliği gibi şartların incelenmesini gerektirir.[19]

Editöryal Destek — Bilgisizlik ve mazeretin şartları

Fıkıhta cehaletin mazeret sayılması tek bir cümleye indirgenmez. Bilgiye ulaşabilme ile ulaşamama, yeni Müslüman olma ve öğrenme imkânı gibi durumlar ele alınır. Buradaki öğretici vurgu, öğrenme sorumluluğunu bilerek terk etmemektir; bütün kişileri ve bütün konuları istisnasız aynı hükme bağlamak değildir.[20]

Kasas 28/78 ve İsrâ 17/14 de kişinin yaptıklarıyla yüzleşmesi bağlamında anılır. Kasas âyetindeki ifade Kārûn kıssasının içinde okunur; tek cümleden bütün âhiret sorgulamasını açıklayan sınırsız bir kural çıkarılmaz. İsrâ âyetinin amel kitabını okuma tasviri, insanın kendi yaptıklarını görmesini anlatır. Karnedeki notlara bakarak sonucu fark etme benzetmesi bu sorumluluk bilincini somutlaştırır.

Kasas sûresi 28/78 • Arapça kaynak

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ

Suat Yıldırım Meali

Karun “Ben bu servete ilmim ve becerim sayesinde kavuştum.” dedi. Peki şunu da bilmiyor muydu ki Allah, daha önce kendisinden daha güçlü ve serveti daha fazla olan kimseleri helâk etmişti? Ama suç işlemeyi meslek edinen sicillilere artık suçları hakkında soru sorulmaz.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Nâil olmak: elde etmek, erişmek. Kurûn: nesiller. Kesret: çokluk. Mücrim: suç işleyen. Söz, Kārûn’un kendisine verilen serveti kendi bilgisine bağlamasıyla ilgilidir.[21]

19 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Bir/iki günah karşılaştırması hocanın öğrenme sorumluluğunu vurgulayan örneğidir; mazeretin fıkhî şartları ayrı destektedir.

20 İbrahim Kâfi Dönmez, Cehalet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1993, fıkıh bölümü. Kaynağı aç

21 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 28/78, PDF s. 654. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 4, meal s. 439, Arapça metin s. 438. Kaynağı aç

İsrâ sûresi 17/14 • Arapça kaynak

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

Suat Yıldırım Meali

Şöyle deriz ona: “Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin!”

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Buradaki kitap, insanın yaptıklarını karşısında bulması bağlamındaki amel kaydıdır; hesap bakımından kişinin kendisinin tanıklığı vurgulanır.[22]

Editöryal Destek — Önceki materyal katkısı • Görüş ayrılığının çerçevesi

Materyal, insanların farklılaşması bağlamında Hûd 11/118–119’a başvurur. Aşağıdaki tam metin materyaldeki bu atfı tamamlar. Ayrıca insanlardaki her ayrılık, sırf mevcut olduğu için dinî bakımdan onaylanmış sayılmaz.[23]

Hûd sûresi 11/118–119 • Arapça kaynak

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ

وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Suat Yıldırım Meali

Eğer Rabbin dileseydi bütün insanları hakta ittifak eden bir tek ümmet yapardı. Fakat O bunu irade etmediğinden ittifak etmemişlerdir ve işte böylece ihtilaf eder vaziyette devam edeceklerdir. Ancak Rabbinin lütfederek hakta birleşmeyi nasib ettiği kimseler bunun dışındadır. Esasen O, insanları bunun için yaratmıştır. Böylece, Rabbinin "Ben cehennemi, bütün cin ve insanlardan müstehak olanlarla dolduracağım" sözü gerçekleşecektir.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Nâs: insanlar. Yarlığamak: bağışlamak, rahmetiyle esirgemek. Halk etmek: yaratmak. Hûd 11/118–119, görüş ayrılığına ilişkin bu açıklamada insanların farklılaşması ve ilâhî rahmet bağlamını birlikte gösterir.[24]

---

22 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 17/14, PDF s. 461. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 3, meal s. 903, Arapça metin s. 902. Kaynağı aç

23 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 8.

24 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 11/118–119, PDF s. 383. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç ; Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 3, meal s. 624–625, Arapça metin s. 624. Kaynağı aç

Yetmiş üç fırka rivayetini okuma

Yetmiş üç fırka rivayetleri, farklı görüşlerin varlığı ve mezheplerin meşruiyeti tartışmalarında ele alınır. **Fıkhî içtihat farklılığı** ile **itikadî fırkalaşma** aynı düzlemde kullanılmamalıdır. Rivayetin lafzını, değerlendirmesini ve hangi ayrılığı anlattığına ilişkin yorumu birbirinden ayırmak gerekir.

بَابُ افْتِرَاقِ الأُمَمِ

Bâb • Ümmetlerin ayrılması

Ümmetlerin fırkalara ayrılması • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ،

Hadis metni

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ " افْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ " . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ " الْجَمَاعَةُ " .

Hadis Tercümesi • Ders materyali ve kaynak tamamlama

Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Birisi Cennet'te, 70'i Cehennemdedir. Hıristiyanlar 72 fırkaya bölündüler. 71'i Cehennemde, birisi Cennet'tedir. [Muhammed'in nefsi kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki;] şüphesiz benim ümmetim de 73 fırkaya ayrılacaktır. Birisi Cennet'te, 72'si Cehennemde olacaktır. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü! Onlar kimlerdir? Buyurdu ki: Cemaattir.

İsnad adları • Amr b. Osman b. Saîd b. Kesîr b. Dînâr el-Hımsî → Abbâd b. Yûsuf → Safvân b. Amr → Râşid b. Sa‘d → Avf b. Mâlik.[25,26]

İbn Mâce 3992’nin Arapça metninde bulunan yemin cümlesi, ders materyalinin kısa aktarımında bulunmaz. Köşeli ayraçtaki Türkçe bu cümle, aynı rivayeti aktaran yayımlanmış tercümedendir. Rivayetin sonunda “cemaat” cevabı vardır; başka varyanttaki “benim ve ashabımın yolu” cevabı ayrı bir lafızdır.

Yetmiş üç sayısını tam bir sayım olarak alan yorum ile çokluğu ifade eden bir söyleyiş olarak anlayan yorum farklıdır. Osman Kaşıkçı ikinci yorumu benimser; fırkaları önceden belirlenmiş sayıya ulaştırma çabasını eleştirir. Ona göre esas mesele, farklı görüşlerin varlığını tek başına olumsuz saymak değil, görüşlerin kitap ve sünnetle ilişkisini incelemektir. Bu yorum, sayı ve rivayet hakkında bütün âlimlerin aynı kanaatte bulunduğu anlamına gelmez.[27]

> Editöryal Destek — Rivayetler arasındaki lafız ve sıhhat farkı
>
> İbn Mâce’deki seçilen rivayetin sonunda “cemaat” ifadesi bulunur. “Benim ve ashabımın yolu” şeklindeki farklı lafız, bu isnadın sonuna eklenmez. Kaynak sayfasındaki hasen değerlendirmesi Dârüsselâm neşrine nispet edilir; bütün varyantlar için tartışmasız bir sıhhat hükmüne dönüştürülmez. Yetmiş iki fırkanın kurtulacağını belirten ters ifadeye ilişkin güvenilirlik doğrulanamamıştır. Bir rivayetin Buhârî veya Müslim’de yer almaması da tek başına uydurma olduğunu göstermez.[28]

Bu tartışma, fıkhî farklılıkların doğrudan dışlama hükmüne çevrilmemesini gerektirir. Bir görüşün delillerle ilişkisini incelemek gerekir. Sadece bir topluluğun kendisine verdiği isim, ilmî değerlendirmenin yerine geçmez.

Muâz rivayeti ve içtihadın yeri

Muâz b. Cebel’in Yemen’e gönderilmesiyle ilgili rivayet, kitap, sünnet ve içtihat sıralaması üzerinden ele alınır. Yeni bir olay karşısında cevap aramak, rastgele kişisel kanaat bildirmek olarak düşünülmez; delille ilişkili ve ehliyete dayanan bir faaliyet olarak anlatılır.

---

25 İbn Mâce, es-Sünen, Fiten, no. 3992; Arapça tam isnad ve metin, Dârüsselâm neşrinin hasen kaydı. Kaynağı aç

26 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 9; köşeli ayraçtaki yemin cümlesi Hilmi Karaağaç, Ehl-i Sünnet’e Göre Tekfir Problematiği, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2013), s. 163–186, özellikle s. 167 dipnot 19, PDF s. 5. Kaynağı aç

27 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Ters yöndeki 72 kurtulan rivayetinin güvenilirliği kesinleşmedi; seçilen metin yerine konulmadı.

28 İbn Mâce, es-Sünen, Fiten, no. 3992; Arapça tam isnad ve metin, Dârüsselâm neşrinin hasen kaydı. Kaynağı aç Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 9–10.

أَحَادِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَحِمَهُ اللَّهُ

Bölüm • Muâz b. Cebel'in rivayetleri

Muâz b. Cebel ve hüküm verme • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَارِثَ بْنَ عَمْرٍو، يُحَدِّثُ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ — قَالَ: وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ مُعَاذٍ —،

Hadis metni

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ لَهُ: «كَيْفَ تَقْضِي إِنْ عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَقْضِي بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي لَا آلُو، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ».

Hadis Tercümesi • Halis Demir ve Necdet Aydoğdu

Rasûlullâh (s.a.v.) Muâz'ı (r.a.) Yemen'e gönderdiği zaman ona şöyle dedi: 'Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm verirsin?' Muâz (r.a.) 'Allah'ın kitabı ile hüküm veririm' dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) 'Onu kitapta bulamazsan (nasıl hüküm verirsin)?' diye sordu. Muâz (r.a.) 'Allah'ın Rasulü'nün (s.a.v.) sünneti ile hüküm veririm.' dedi. Hz. Peygamber (s.a.v.) 'Allah'ın Rasûlü'nün (s.a.v.) sünnetinde de bulamazsan (Ne ile hüküm verirsin)?' diye sordu. Muâz (r.a.) 'Re'yim ile ictihad ederim ve bundan kaçınmam' dedi. (Muâz (r.a.) diyor ki) Bunun üzerine Hz.

Peygamber (s.a.v.) eli ile göğsüme vurarak ‘Rasûlü’nin elçisini Allah’ın Rasûlü razı olacak şekilde muvaffak kılan Allah’a hamdolsun’ buyurdu.

İsnad adları • Yûnus → Ebû Dâvûd et-Tayâlisî → Şu‘be → Ebû Avn es-Sekafî → Hâris b. Amr → Muâz’ın Humuslu arkadaşları. Aktarımın bir defasında doğrudan Muâz’dan yapıldığına ilişkin kayıt da aynı isnadda yer alır.[29,30]

Türkçe tercüme Tayâlisî 560’a dayanan yayımlanmış aktarımdır. Ebû Dâvûd 3592 ayrı isnad ve lafız taşır. İsnaddaki bir defasında Muâz’dan aktarım kaydı, rivayetin nakil biçimine ilişkin bilgidir. Rivayetin sıhhati ve usuldeki delil değeri farklı değerlendirilmiştir.

Editöryal Destek — Usulde delil değeri ve isnadın sıhhati

Muâz rivayeti usul tartışmalarında yaygın biçimde kullanılmıştır. Bununla birlikte isnadın sıhhati ve rivayetin delil değeri hakkında farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Hadisçiler ile usul âlimlerinin değerlendirme ölçüleri de bu tartışmada önem taşır. Rivayetin literatürdeki etkisi, sıhhati üzerinde tartışmasız bir ittifak bulunduğu anlamına gelmez.[31]

Farklı bölgelerde görev yapan ehil kişilerin yeni meselelerle karşılaşması, her ayrıntıda aynı sonuca ulaşmalarını zorunlu kılmaz. Muâz ile Abdullah b. Mes‘ûd’un farklı ilmî çevrelerdeki faaliyetleri, bu farklılaşmanın anlaşılmasına yardımcı olur.

Benî Kurayza örneğinde lafız ve amaç

Benî Kurayza’ya giderken ikindi namazının nerede kılınacağı konusunda sahâbe arasında farklı uygulamalar ortaya çıkar. Bir grup emrin lafzına bağlı kalarak namazı orada kılmayı esas alırken, diğer grup emri gecikmeden hareket etme amacıyla anlayarak yolda namaz kılar. Rivayette Hz. Peygamber’in iki gruptan hiçbirini kınamadığı bildirilir.

29 Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsned, thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî, Dâru Hicr, 1420/1999, c. 1, s. 454–455, no. 560. İslâmweb’in aynı neşir kaydının dizin metniyle tam isnad ve lafız karşılaştırıldı; doğrudan sayfa erişimi başarısız oldu. Kaynağı aç

30 Halis Demir ve Necdet Aydoğdu, Hadis ve Fıkıh Usûlü Alimlerinin Hadislerin Değerlendirilmesine Farklı Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme: Muâz’ın (r.a.) İctihad Hadisi Örneği, Akademik-Us 4/1 (2020), s. 44–68; tercüme s. 46 dipnot 11, rivayet/tartışma s. 47 ve devamı. Kaynağı aç

31 Halis Demir ve Necdet Aydoğdu, Hadis ve Fıkıh Usûlü Alimlerinin Hadislerin Değerlendirilmesine Farklı Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme: Muâz’ın (r.a.) İctihad Hadisi Örneği, Akademik-Us 4/1 (2020), s. 44–68; tercüme s. 46 dipnot 11, rivayet/tartışma s. 47 ve devamı. Kaynağı aç

بَابُ صَلاَةِ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ رَاكِبًا وَإِيمَاءً

Bâb • Takip edenin ve takip edilenin binek üzerinde ve işaretle namaz kılması

Benî Kurayza yolunda ikindi namazı • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

Hadis metni

قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الأَحْزَابِ " لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ " . فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ. فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

Hadis Tercümesi • Ahmed Naim

Yine Abdullah b. Ömer radıyallahu anhümâdan: Şöyle demiştir: Ahzâb'dan dönünce Nebî-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Hiçbir kimse(niz) ikindiyi Benî Kurayza'ya varmadıkça kılmasın" buyurdu. (Oraya gidenlerin) bazıları yolda iken ikindi vakti girdi. (Vakit çıkmaya yaklaşınca içlerinden) bazıları, "Oraya varmadıkça (namazı) kılmayız" (diğer) bazıları (da), "Hayır, biz kılarız. Bizden talep olunan bu (dediğiniz) değildir" dediler. Sonra bu (işi) Nebî-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e arzettiler. İçlerinden hiçbirine darılmadı.

İsnad adları • Abdullah b. Muhammed b. Esmâ → Cüveyriye → Nâfi‘ → İbn Ömer.[32,33]

Tercüme ve rivayet notu: Türkçe pasaj, Tecrîd-i Sarîh'in 512. hadisindeki muhtasar tercümedir; tam isnad Arapça bölümde korunur. Burada ikindi lafzını içeren Buhârî rivayeti esas alınmıştır.

32 Buhârî, es-Sahîh, Salâtü'l-havf 5, no. 946. Kaynağı aç

33 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 3, s. 118, hadis 512, PDF s. 119. Kaynağı aç

Benî Kurayza olayı, ehil yorumda lafız ile maksadın farklı anlaşılabileceğini gösterir. Rivayetin bildirdiği, iki grubun da kınanmamasıdır; bundan her konuda ileri sürülen her görüşün kendiliğinden doğru olduğu sonucu çıkmaz. “İkiniz de doğru davranmışsınız” ifadesi olayın serbest açıklamasıdır; Buhârî 946’da bu lafızla bir söz bulunmaz. Yolculuk sırasında gömleklerin çıkarılmamasına ilişkin ayrıntı da aynı kaynak metninde yer almaz.[34]

Mezheplerin farklı sonuçlara ulaşmasının sebepleri

Lafzın anlamı ve başın meshi

Bir ifadenin emir, tavsiye veya izin bildirmesi; kapsamının nasıl belirleneceği ve başka delillerle nasıl açıklanacağı, hüküm çıkarmada önemlidir. **Mücmel**, açıklamaya ihtiyaç duyan; **mutlak**, belirli bir kayıtla sınırlandırılmamış lafız için kullanılır. Bu iki terim, yalnızca “genel” denilerek aynı anlama getirilmemelidir.

Başın meshi örneğinde ortak kabul, Mâide 5/6’daki emirdir. Farklılık, bu emrin yerine gelmesi için gerekli miktarın belirlenmesinde ortaya çıkar. Hanefî görüşte başın dörtte biri, Şâfiî görüşte başın bir kısmı, Mâlikî ve Hanbelî görüşlerde başın tamamı esas alınır. Bu karşılaştırma, mezheplerin delili reddetmesinden değil, emrin uygulanma ölçüsünü farklı değerlendirmesinden doğar.

مَسْحٌ burada ıslaklıkla yapılan mesh işlemini; لَمْسٌ ise dokunmayı ifade eder. Şâfiî görüşte daha az miktarın yeterli bulunması, kuru elle dokunmanın tek başına abdestteki mesh yerine geçeceği anlamına gelmez. Hanefî anlatımdaki üç parmak uygulaması da başın dörtte biri ölçüsünden bağımsız bir alan kuralı gibi ezberlenmemelidir.

> Editöryal Destek — Uygulama ile delilin yorumu
>
> Meshin ölçüsü, rivayetler ve âyetin lafzıyla birlikte değerlendirilir. Tek bir rivayetin sahih kabul edilmesi, o rivayetin bütün fıkhî ayrıntılarda yalnız bir yoruma izin verdiğini göstermez. Farklılığın her durumda mutlaka farklı peygamber uygulamasından kaynaklandığı da söylenemez.[35]

Osman Kaşıkçı, başın meshi konusundaki farklı görüşleri Hz. Peygamber’in farklı zamanlardaki uygulamalarına ve bu uygulamaları nakleden rivayetlere dayandırır. Ona göre bütün âlimlerin kabul ettiği tek ve açık bir uygulama bulunsaydı bu ihtilaf doğmazdı. Sarıkla birlikte başın ön kısmının meshedilmesi ile başın tamamen sıvazlanması bu açıklamada karşılaştırılır. Bunun yanında, sahih bir rivayetin kapsamı ve uygulamanın gerekli asgari miktarı gösterip göstermediği de fıkhî yorumun ayrı bir konusudur.[36]

---

34 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Hamdaki gömlek ayrıntısı doğrulanmış Buhârî946 lafzından ayrılır.

35 Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, abdest bölümü. Kaynağı aç Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?, 30 Kasım 2022. Kaynağı aç

36 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Tek kabul edilmiş uygulama bulunursa ihtilaf olmayacağı, sözlü anlatımın açıklamasıdır; yorum/ölçü ayrımı görünür Editöryal Destek alanında ayrıca verilir.

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعِمَامَةِ

Bâb • Başın ön kısmı ve sarık üzerine mesh etme

Başın ön kısmı ve sarık üzerine mesh • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِيهِ،

Hadis metni

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدَّمِ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ .

Hadis Tercümesi

Rasûlullah mestler üzerine, alnına ve sarığı üzerine meshetti

İsnad adları • Ümeyye b. Bistâm ve Muhammed b. Abdüla‘lâ → Mu‘temir → babası → Bekir b. Abdullah → Muğîre’nin oğlu → babası Muğîre.[37,38]

Tercüme ve rivayet notu: Arapça مُقَدَّمِ رَأْسِهِ ifadesi başın ön kısmını belirtir. Yayımlanmış tercümedeki “alnına” kelimesi aynen korunmuştur. Seçilen kaynak birimi Müslim 274i’dir.

37 Müslim, es-Sahîh, Tahâret, no. 274i. Kaynağı aç

38 Kemal Özcan, Buhârî ve Müslim’in Sahihlerinde Yer Alan Hadislerle Amel Konusu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2014/2), s. 245–274; tercüme s. 250 dipnot 25, PDF s. 6. Kaynağı aç

بَابُ مَسْحِ الرَّأْسِ كُلِّهِ

Bâb • Başın tamamını mesh etme

Abdullah b. Zeyd abdest uygulamasını gösteriyor • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ،

Hadis metni

أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ ـ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ـ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي، كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ. فَدَعَا بِمَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

Hadis Tercümesi • Ahmed Naim

Abdullah b. Zeyd radıyallahu anhümâya biri (gelip), “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl abdest aldığını bana gösterebilir misin?” diye sormuş. O da “Evet” demiş. Bunun üzerine (bir miktar) su istemiş. – (Râvi der ki) ellerine su döktükten sonra iki kere yıkadı. Sonra üç defa ağzını çalkalayıp burnuna su verdi. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra ellerini dirseklerine kadar ikişer defa yıkadı. Sonra iki eliyle (bütün) başını mesh edip her iki elini ileri geri götürdü ve başının ön tarafından başlayıp ellerini arkasına götürdü. (Oradan da) başladığı yere getirdi. Ondan sonra ayaklarını yıkadı.

İsnad adları • Abdullah b. Yûsuf → Mâlik → Amr b. Yahyâ el-Mâzinî → babası.[39,40]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti • Türkçe pasaj Tecrîd-i Sarîh'in muhtasar tercümesidir. Tam Arapça rivayette Abdullah b. Zeyd'in Amr b. Yahyâ'nın dedesi olduğunu bildiren bir ara râvi kaydı da vardır. Bu kayıt muhtasar Türkçe pasajda yer almaz; buradaki açıklama o kaydın konu özetidir, yayımlanmış tercümeye eklenmiş bir alıntı değildir.

Kurû' kelimesi ve iddet hesabı

Bir kelimenin birden fazla anlamı bulunması da farklı hükümlere yol açabilir. Materyalde boşanma iddetiyle ilgili قُرُوءٌ kelimesi örneklenir. Aynı kelimenin hayız ve temizlik dönemiyle ilişkilendirilmesi, bekleme süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda farklı sonuçlara yol açmıştır.

Bakara sûresi 2/228 • Arapça kaynak

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Boşanmış kadınlar kendilerini tutup yeni bir nikâh yapmadan önce üç âdet beklesinler. Allah'a ve âhirete iman ediyorlarsa, kendi rahimlerinde Allah'ın önceki evlilikten yaratmış olduğu çocuğu veya hayızı gizlemeleri onlara helâl olmaz. Kocaları gerçekten barışmak istiyorlarsa, bu iddet müddeti içinde onları tekrar almaya başkalarından daha çok hak sahibidirler. Erkeklerin hanımları üzerinde bulunan hakları gibi, hanımların da kocaları üzerinde meşrû çerçevede hakları vardır. Şu kadar ki erkeklerin onların üzerindeki hakları bir derece daha fazladır. Unutmayın ki Allah üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Tatlik: boşama. Ketm etmek: gizlemek. Ehak: daha çok hak sahibi. Mümâsil: benzer, karşılık gelen. Elmalılı'nın tarihî metnindeki "üç âdet", Elmalılı'nın kurû' için tercihidir; mezheplerin hayız ve temizlik yorumu aşağıda ayrıca açıklanır.[41]

---

39 Buhârî, es-Sahîh, Vudû'38, no. 185. Kaynağı aç

40 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 2, s. 143, hadis 142, PDF s. 144. Kaynağı aç

41 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 2/228, PDF s. 69. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime

Editöryal Destek — Kurû’ kelimesinin mezheplerdeki karşılığı

Kurû’ kelimesiyle hesaplanan bu iddette Hanefîler üç hayzı, Şâfiîler üç temizlik dönemini esas alır. Böylece aynı lafzın hangi anlamının tercih edildiği, bekleme süresinin hesabını etkiler.[42]

Rivayetin güvenilirliği ve bağlamı

Hadislerden hüküm çıkarırken yalnız metindeki kelimelere bakılmaz. Nakledenlerin güvenilirliği, rivayetin korunma biçimi, diğer delillerle ilişkisi ve söylendiği şartlar da değerlendirilir. **Cerh ve ta‘dîl**, râvilerin güvenilirliği hakkındaki incelemeyi; **zabt**, rivayeti doğru öğrenme, koruma ve aktarma yeterliliğini anlatır.

Editöryal Destek — Râvinin adaleti ve zabtı

Adalet, râvinin dinî ve ahlâkî güvenilirliği; zabt ise rivayeti doğru öğrenip koruma ve aktarma yeterliliğidir. Doğru sözlülük ve günahlardan kaçınma gibi özellikler ilkinde, aktarım yeterliği ikincisinde incelenir. Sevap ile günahın miktarını sayarak bir güvenilirlik puanı çıkarılmaz.[43,44]

Aktardığı dinî uyarıya kendisi uymayan bir râvi varsayımı, güvenilirlik meselesini somutlaştırır: Namazı terk etmenin ağır sonucunu bildiren bir sözü aktaran kişinin kendi uygulamasıyla çelişmesi, onun güvenilirliği hakkında soru doğurur. Bu, kaynakta yeri belirlenmiş yeni bir hadis alıntısı değil, rivayet tenkidini açıklayan bir örnektir.

Muhaddislerin kitaplarına aldıkları rivayetler ve uyguladıkları ölçüler farklı olabilir. Bununla birlikte bir hadisin bir derlemede bulunmaması, o derleyicinin hadisi kesinlikle reddettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde Ebû Hanîfe’nin haber değerlendirmeleri, bütün sahâbeye yönelik genel bir güvenilmezlik iddiasına indirgenmez; rivayet ve delilin uygulanma şartlarıyla ilgili mesele olarak incelenir.

Esbâb-ı vürûd, hadisin hangi olay veya şartlarla ilişkili söylendiğini anlamaya yardım eder. Bir ifadenin kime yöneldiği, özel bir durum içerip içermediği ve başka delillerle ilişkisi hüküm bakımından önemlidir. Kaynağın güvenilirliği ile metnin hukukî yorumu bu yüzden birbirinden ayrılmadan, fakat aynı şey sayılmadan ele alınır.

Yeni olay çevre ve yöntem

Doğrudan düzenlenmemiş meselelerde âlimlerin bilgisi, yetiştiği çevre ve karşılaştığı olaylar farklı olabilir. Bağdat, Mısır, Mekke veya Medine’deki toplumsal şartlar aynı değildir. Örf ve uygulamanın hükümle ilişkisi, ilgili usul içinde değerlendirilir. Böylece farklılık yalnız kişisel beğeniye indirgenmez; bilgi, yöntem ve olayın özellikleriyle açıklanır.

---

açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 1, meal s. 846–847, Arapça metin s. 846. Kaynağı aç

42 H. İbrahim Acar, İddet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000. Kaynağı aç Önceki materyalin 11. sayfasında Hanefî ve Şâfiî görüşler ters eşleştirilmiştir; açık kaynak karşılaştırmasıyla doğru eşleştirme verilmiştir.

43 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Hamdaki “sevapları günahlarından fazla” ifadesi, teknik ölçü olarak kaynakla uyuşmadığından adaletin anlamıyla karşılaştırılır; râvinin kişiliğiyle aktarım yeterliği ayrıdır.

44 Abdullah Aydınlı, Adâlet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1988, hadis bölümü. Kaynağı aç

Görüş farklılığından yararlanma ve şartları

Birlik ile ilmî ihtilaf

Âl-i İmrân 3/103'teki birlik çağrısı, mezhep farklılıklarının düşmanlığa dönüştürülmemesi bakımından ele alınır. Bir görüşe bağlı olmakla başka insanları küçümseyen mezhepçilik aynı tutum değildir. Ev, kıyafet veya takım üzerinden üstünlük yarışı yapılabildiği gibi mezhep adı da yanlış biçimde bir üstünlük yarışına dönüştürülebilir. Bu davranış, ilmî geleneğin bütününü açıklamaz.

Âl-i İmrân sûresi 3/103 • Arapça kaynak

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Hepiniz toptan, Allah'ın ipine (dinine) sımsıkı sarılın, bölünüp ayrılmayın. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah kalplerinizi birbirine ısındırmış ve onun lütfu ile kardeş oluvermiştiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oraya düşmekten de sizi O kurtarmıştı. Allah size âyetlerini böylece açıklıyor, ta ki doğru yola eresiniz.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Ülfet husûle getirmek: yakınlık, kaynaşma ve sevgi meydana getirmek. Âyetin birlik vurgusu, gerekçeli ilmî görüş ayrılığı ile düşmanlığa dönüşen bölünmeyi ayırırken ele alınır.[45]

İlmî görüş farklılıkları, bazen aynı meselede karşılaşılan güçlüğün aşılmasına imkân verir. "Ümmetimin ihtilafı rahmettir" sözü bu düşünceyi ifade etmek için kullanılır. Görüş ayrılığından yararlanma fikriyle sözün Hz. Peygamber'e aidiyetinin doğrulanması iki ayrı meseledir.

Editöryal Destek — Meşhur sözün hadis olarak nispeti

Bu meşhur söz için sahih bir isnad gösterilememiştir. Kutlay'ın incelemesi de sözün anlamının belirli şartlarla uygun görülmesi ile hadis olarak sabit olması arasında ayrım yapar. Mefkūd ve süt hısımlığı örnekleri, ilmî farklılığın pratik yararını açıklar; sözün hadis olarak sıhhatini kanıtlamaz.[46]

---

45 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur'an meali, 3/103, PDF s. 111. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur'an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 2, meal s. 144, Arapça metin s. 143. Kaynağı aç

46 Halil İbrahim Kutlay, Ümmetimin İhtilafı Rahmettir Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar, Hadis Tetkikleri Dergisi 2/1 (2004), s. 81–104; yayıncı özeti ve makalenin giriş değerlendirmesi. Kaynağı aç ; Kaynağı aç

Mefkūd örneği

Mefkūd, hayatta olup olmadığı bilinmeyen kayıp kişidir. Bu kişinin haklarının korunması ile geride kalan eşin süresiz belirsizlik içinde kalmaması birlikte değerlendirilir. Genç yaşta kaybolan bir erkeğin eşinin uzun yıllar belirsizlik içinde kalması, bu güçlüğü somutlaştırır.

Hanefî yaklaşımın anlatımında, kayıp kişinin akranlarının hayat süresi üzerinden uzun bekleme ihtimali öne çıkar. Burada söz konusu yaş, geride kalan kadının belirli bir yaşa gelmesi şeklinde kurulmaz. Kayıp kişinin ölümü hakkında hüküm verilmesi ile evlilik bağının farklı sebeplerle sona erdirilmesi de aynı işlem değildir.

Mâlikî yaklaşımda kaybolmanın olağan bir yolculukta mı, yoksa savaş, batma veya benzeri tehlikeli şartlarda mı gerçekleştiği önem taşır. Dört yıl ve bir yıl gibi süreler bu farklı kayboluş şartlarıyla bağlantılıdır. Araştırmanın yapılması, ilgili başvuru, kayboluş şartları ve iddet gibi unsurlar atlanarak herkes için otomatik bir süre verilmez.

> Editöryal Destek — Kayıp kişinin eşine ilişkin kararın şartları
>
> Mefkūdla ilgili görüşlerde kayıp kişinin malı, eşinin durumu, ölüm karinesi ve yargısal işlem ayrı yönler taşır. Mâlikî yaklaşımda normal kayboluş için anılan dört yıllık süre, araştırma ve diğer şartlardan bağımsız okunmaz; tehlike içeren kayıplar da kendi ayrıntılarıyla değerlendirilir. Görüşten yararlanırken süreyle birlikte araştırma ve yargısal işlem şartları da dikkate alınır.[47]

Osmanlı uygulamasında ihtiyaçlar karşısında başka mezhep görüşlerinden yararlanılması da bu çerçevede anılır. Modern hukuk sistemlerinin yüzde sekseni veya doksanı hakkında verilen oran teyit edilmediğinden karşılaştırmalı hukuk verisi olarak alınmaz. Örneğin temel işlevi, tek bir görüşe bağlılığın doğurabileceği güçlüğü ve farklı görüşün kendi şartları içinde incelenmesini göstermektir.[48]

Süt hısımlığı örneği

Afrika'dan aktarılan örnekte, on yıldır evli ve iki çocuk sahibi bir çift, aynı kadın tarafından emzirildikleri haberini alır. Haber veren kadın, erkeği bir; kadını iki veya üç defa emzirdiğini söyler. Osman Kaşıkçı bu olayı emzirme sayısının hükme etkisini ve aile bakımından doğurabileceği güçlüğü göstermek için anlatır.[49]

Radâ', şartları gerçekleştiğinde süt hısımlığı ve evlenme engeli doğuran emzirmedir. Hanefî görüşte az miktarda emme de engel oluşturabilir; Şâfiî görüşte ise farklı zamanlarda en az beş emme aranır. Osman Kaşıkçı, beş defa doyuncaya kadar emme ölçüsünü hatırlatarak bu aile için Şâfiî görüşten

---

47 Beşir Gözübenli, Mefkūd, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. Kaynağı aç

48 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Yüzde 80–90 oranı için karşılaştırmalı hukuk sayımı doğrulanamadı. Beşir Gözübenli, Mefkūd, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. Kaynağı aç Osmanlı 1917 düzenlemesindeki farklı mezhepten yararlanma ve savaş kaybı şartları ayrı incelenir.

49 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Afrika ve on yıl/iki çocuk ayrıntıları aktarılmış örneğin çerçevesidir; bağımsız olay belgesi doğrulanmadı.

yararlanılabileceğini değerlendirir. Çiftin yaşadığı rahatlama, farklı ilmî görüşlerin pratik etkisini görünür kılar.[50]

Editöryal Destek — Emzirme sayısı, yaş ve ispat

Emzirmenin kaç defa gerçekleştiği tek başına yeterli bilgi değildir. Emzirmenin hangi yaşta olduğu ve olayın güvenilir biçimde belirlenmesi de önemlidir. Beş emme ifadesi, aynı emzirme içinde sayılan beş yudum şeklinde anlaşılmaz. Benzer haberlerle karşılaşan ailelerin durumu, bu şartlar ve ispat imkânları birlikte değerlendirilerek ele alınmalıdır.[51]

Taklit telfîk ve uygulamada bütünlük

Ehil kişiye başvurma

İçtihat ehliyeti bulunan kişinin deliller üzerinde çalışması ile bu ehliyete sahip olmayan kişinin amel etmesi aynı şekilde değerlendirilmez. **Mukallit**, hükme ulaşmada ehil bir âlimin görüşüne başvuran kişidir. Tıpta yalnız birkaç metin okuyarak ameliyat yapmanın mümkün olmaması benzetmesi, hüküm çıkarmanın da uzmanlık gerektirdiğini anlatır.

Müçtehit, kendi ilmî araştırmasının sonucuna göre hareket eder; bu yeterliğe sahip olmayan kişi ise ehil âlime başvurur. Başvurulan kişinin mutlaka geçmişte yaşamış olması gerekmez. Osman Kaşıkçı, günümüzde böyle bir âlimin bulunabileceğini, kendisinin tanımamasının bulunmadığını göstermediğini açıkça belirtir. Mutlak içtihat, bir mezhebin usulü içinde çalışma ve belirli meselede değerlendirme seviyeleri birbirine karıştırılmaz.[52]

Bir mezhebin tutarlı uygulamasını öğrenmek, abdest, namaz ve oruç gibi sık tekrarlanan ibadetlerde düzen sağlar. Osman Kaşıkçı, farklı soruların çok büyük bölümünün bilinen mezhep birikimi içinde cevaplanabileceğini, on bin meselenin dokuz bin dokuz yüzü gibi yaklaşık bir örnekle açıklar. Bu sayı istatistik değil, birikimin günlük hayattaki geniş yerini anlatan bir benzetmedir. İhtiyaç karşısında başka görüş araştırıldığında ise kolay sonuçla birlikte o görüşün uygulanma şartları da öğrenilir.[53]

İnternette tek cümlelik bir cevap görmek, meselenin bütün şartlarını öğrenmek değildir. Bilgi eksik aktarılmış, farklı bir bağlamdan alınmış veya yanlış olabilir. Midyenin hükmü için yapılan kısa bir internet araması da farklı görüşlerin yalnız sonuçlarını gösterip delil ve şartlarını dışarıda bırakabilir.

---

50 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Beş doyurucu emme, anlatımdaki ifadedir. Sayı, yaş ve ispat şartları ayrı destekte açıklanır.

51 Osman Kaşıkçı, Radâ‘, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; emme sayısı, yaş ve ispat şartları. Kaynağı aç

52 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Ham metindeki “olabilir, ben tanımıyorum” ihtimali korunur.

53 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. 10000/9900 istatistik değil örnek sayılardır.

İhtiyaç durumunda başka görüşten yararlanma

Tavaf sırasında temasla abdestin bozulması örneği, başka mezhebin görüşünden yararlanmanın gündelik güçlükle ilişkisini gösterir. Bu örnekte Şâfiî uygulama ile Hanefî görüş karşılaştırılır. Başka görüşe başvurmak, o ibadetin diğer geçerlilik şartlarını görmezden gelmek anlamına gelmez.

Karşılaştırmanın dayanağı, belirli şartlarda karşı cinse ten temasının Şâfiî mezhebinde abdesti bozması, Hanefî mezhebinde ise salt ten temasının bozucu sayılmamasıdır. Kalabalık tavaf ortamında bu farklı görüşten yararlanma ihtiyacı doğabilir. Temasın tarafları ve niteliğiyle ilgili şartlar korunur; her temasın her mezhepte aynı hükme sahip olduğu varsayılmaz.

Osman Kaşıkçı, hac sırasında bu tür bir ihtiyaçta başka görüşten yararlanmanın âlimlerce kabul edildiğini vurgular. Taklit, mezhep değiştirme ve telfîkle ilgili şartların tartışılması ise bundan daha geniştir. Uygulamanın ciddiyeti, başvurulan görüşün şartlarını da gözetmeyi gerektirir.[54]

Farklı meseleler ile tek işlemin parçaları

Farklı meselelerde farklı görüşlere başvurmak ile tek bir işlemin geçerlilik şartlarını farklı görüşlerden seçmek ayrı durumlardır. **Telfîk**, bir meselenin hükmünü farklı mezheplerden alınan unsurlarla oluşturma tartışmasıdır. **Tetebbu‘u’r-ruhas** ise ruhsatların veya kolay görülen hükümlerin peşine düşmeyle ilgilidir; iki kavram bütünüyle özdeş değildir.

Her meselede yalnız kolay olanı seçmek, dinî uygulamanın yöntem ve tutarlılığını zayıflatabilir. Farklı araçlar arasında sürekli geçiş yaparak bir yere ulaşma benzetmesi, bu tercihin uygulamada doğurabileceği güçlüğü anlatır. Buradaki eleştiri ile her tür uygulama için ortak bir hukukî yasak bulunduğu iddiası birbirine karıştırılmaz.

Editöryal Destek — Telfîkin tartışılan kapsamı

Telfîkin kapsamı ve kabul şartları tarih boyunca tartışılmıştır. Buradaki itiraz özellikle, tek işlemde şartları ayırarak esas alınan görüşlerin hiçbirinin geçerli saymadığı bir sonuç üretmeye yöneliktir. Bütün telfîk türleri ve bunların şartları aynı hüküm altında değerlendirilmez.[55]

Abdest ve nikâh örnekleri

Abdest örneğinde kişi, kanama için Şâfiî görüşü; ardından karşı cinse temas için Hanefî görüşü seçerek her ikisini de kendi lehine değerlendirmeye çalışır. Örneğin amacı, tek bir abdestin geçerlilik şartlarını parçalara ayırmanın doğurduğu tutarlılık sorununu göstermektir. Kanamanın ve temasın ilgili mezhepteki ayrıntıları değerlendirilmeden bu örnek bütün olaylar için kısa bir fetvaya dönüştürülmez.

Nikâh örneğinde velinin konumu, mehir ve şahitlik birlikte ele alınır. Hanefî yaklaşımda akıl ve ergenlik şartlarını taşıyan kadının akit ehliyetine ilişkin hüküm, ailenin görüşünü önemsememeyi

54 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Genel kabul vurgusu, bütün taklit/telfîk tartışmalarında ittifak iddiasına genişletilemez.

55 Eyyüp Said Kaya, Telfîk, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011, fıkıh bölümü. Kaynağı aç

tavsiye etmek anlamına gelmez. Hukukî geçerlilik ile aile içi ilişki ve nezaket ayrı değerlendirme alanlarıdır.

Osman Kaşıkçı, Şâfiî görüşten yararlanma örneği olarak nikâh sırasında mehir miktarının kararlaştırılmamasını anlatır. Bu, kadının hiçbir mehir hakkının bulunmadığı anlamına gelmez. Akdin kuruluş şartlarıyla akitten doğan hakların ayrılması, örneğin anlaşılmasını sağlar.

Şahitlik bakımından Mâlikî yaklaşımda akit anında şahitlerin hazır bulunması ile evlilik tamamlanmadan şahitlik şartının yerine getirilmesi ayrıdır. Osman Kaşıkçı, velisinden habersiz, mehir kararlaştırmadan ve şahitsiz yapılan bir nikâhı birlikte düşünür; bu parçaları ayrı görüşlerden almanın tek işlemde hiçbir âlimin kabul etmediği bir sonuç ürettiğini söyler. Ona göre tek bir meselede yalnız kolay parçaları toplayarak hareket etmek dinî ve hukukî ciddiyetle bağdaşmaz.[56]

Editöryal Destek — Nikâh örneğinde mehir ve şahitlik ayrımı

Mehir miktarını belirtmemek, mehir hakkını kaldırma şartı değildir; miktar belirtilmemiş olsa da mehr-i misil gündeme gelebilir. Bu sebeple örneğin “mehir kararlaştırmadan” şartı kendiliğinden “mehir hakkını dışlayarak” diye değiştirilemez. Mâlikî görüşte şahitliğin akit sonrasında tamamlanabilmesi de zifaftan önce şahit tutulması şartını kaldırmaz. Birleşik örneğin hükmü, bütün şartlarıyla incelenir.[57]

Yeni tefsir ve itaatin sınırı

Yeni yorumun gerekçesi

Yeni tefsir yapılmasına ihtiyaç var mıdır? Önceki büyük müfessirlerin açıklamaları varken yeniden yorumlama talebi, bazen metnin siyasî veya başka bir amaçla değiştirilmesi endişesini doğurur. Ancak bu endişe ile belirli bir çalışma hakkında doğrulanmış hüküm vermek ayrı şeylerdir. Yeni çalışma yapılmasını engelleyen genel bir şer‘î yasak yoktur. Önceki açıklamalar öğrenilir; farklı yorumun hangi gerekçeyle ileri sürüldüğü gösterilir.[58]

Bilimsel bilgiyle ilgili bir açıklamanın yeniden değerlendirilmesi ile dinî metni belirli bir çıkar için değiştirmeye çalışmak ayrı tutumlardır. Yorumun dayanağı açık olmalı; metin, önceden seçilmiş bir siyasî veya kişisel sonuca zorlanmamalıdır.

Örneğin, yeryüzünün biçimi veya Güneş ve Ay hakkındaki bir açıklama dönemin bilgi düzeyine dayanıyorsa, bu açıklama yeni bilgiler ışığında yeniden incelenebilir. Bu ihtimal, adı geçen bütün müfessirlerin aynı kozmolojik görüşü savunduğu anlamına gelmez. Güncellenen şeyin âyet metni mi, yoksa metne ilişkin tarihî bir açıklama mı olduğu açıkça ayırt edilir.

---

56 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Ham örnek mehir kararlaştırmadan der; mehir hakkını kaldırma şartı eklenmedi.

57 M. Âkif Aydın, Mehir, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. Kaynağı aç Fahrettin Atar, Nikâh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; nikâh şartları, şahitlik, veli ve mehir. Kaynağı aç Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18. PDF s. 18; mehir miktarının belirtilmemesi ile mehir hakkını dışlama ayrımı.

58 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Soru içindeki güncel siyasî veya oryantalist müdahale endişesi, doğrulanmış belirli bir devlet projesi veya kişi suçlaması değildir.

Ülü’l-emr ve meşru itaat

Nisâ 4/59’daki ülü’l-emre itaat, otoritenin kimde olduğu ve emrin meşruiyetiyle birlikte düşünülür. Osman Kaşıkçı, kavramın başlangıçta fakihler ve müçtehitlerle açıklandığını, daha sonra yöneticileri memnun etme amacıyla siyasî iktidara kaydırıldığını ileri sürer. Bu, onun yorum tarihine ilişkin eleştirisidir. Âlimin hüküm çıkarma yetkisiyle yöneticinin idarî yetkisini özdeşleştirmek ve her emri dinî itaat yükümlülüğü saymak bu eleştirinin merkezindedir.[59]

Nisâ sûresi 4/59 • Arapça kaynak

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Resulüne ve sizden olan ülülemre de itaat edin. Eğer Allah’a ve âhirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah’a ve Resulüne arzediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.

Editöryal Destek — Tarihî kelime ve anlam • Nizâ: anlaşmazlık. Arz etmek: sunmak, başvurmak. Ülü’l-emrin kimleri kapsadığı ve itaatin mârufla sınırlı oluşu ana anlatımda açıklanır.[60]

Editöryal Destek — Ülü’l-emrin klasik yorumları

Klasik yorumlarda âlimler, yöneticiler ve başka toplumsal sorumluluk sahipleri birlikte anılır. Bu çeşitlilik, ülü’l-emrin önce yalnız fakihleri anlattığı, sonra bütünüyle yöneticilere dönüştüğü şeklindeki tek çizgili tarih anlatımını doğrulamaz. İtaatin meşru emirle sınırlandırılması ise kavramın farklı yorumlarıyla birlikte incelenebilir.[61]

Yönetici unvanı tek başına içtihat ehliyeti kazandırmaz; yöneticinin ayrıca bu ilmî yeterliği taşıması ise mümkündür. Osman Kaşıkçı, Yezîd örneğiyle kayıtsız siyasî itaatin sorununu vurgular. Allah’a isyanı veya yanlış bir davranışı emreden talep, yetkili kişiden geldiği için dinî yükümlülüğe dönüşmez. Emrin İslâm’a uygun ve meşru olması gerekir.[62]

---

59 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Başlangıçta yalnız fakihler, sonradan yöneticiler yönündeki tarih iddiası hocanın eleştirisi olarak korunur; klasik yorumların çeşitliliği ayrı destektedir.

60 Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali, 4/59, PDF s. 147. Arapça asıl, Kral Suud Üniversitesi Kur’an projesindeki aynı ayetle karşılaştırıldı. Kaynağı aç Ayrı tarihî kelime notunun önceki kaynak künyesi: Tarihî kelime açıklaması: Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili (Diyanet tarafından hazırlatılan tarihî eser); Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 2, meal s. 354, Arapça metin s. 353. Kaynağı aç

61 Talip Türcan, Ülü’l-Emr, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2012. Kaynağı aç

62 Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı. Yezîd, kayıtsız itaat eleştirisinin tarihî örneğidir.

Ateşe girme emri örneği

Bir birliğin başındaki kişinin ateşe girilmesini emretmesiyle ilgili rivayet, itaatin sınırını somutlaştırır. Emir verme yetkisi, her emri yerine getirilmesi gereken meşru bir davranış hâline getirmez. Rivayetin mâruf vurgusu, itaatin meşru sınırlarla birlikte okunması gerektiğini gösterir.

بَابُ سَرِيَّةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَزِّزٍ الْمُدْلِجِيِّ

Bâb • Abdullah b. Huzâfe es-Sehmî ve Alkame b. Mücezziz el-Müdlicî'nin seriyyesi

İtaatin mârufla sınırlı olması • Arapça rivayet

İsnad

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

Hadis metni

قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاسْتَعْمَلَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَمَرَكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا. فَجَمَعُوا، فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارًا. فَأَوْقَدُوهَا، فَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَهَمُّوا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يُمْسِكُ بَعْضًا، وَيَقُولُونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ. فَمَا زَالُوا حَتَّى خَمَدَتِ النَّارُ، فَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ».

Hadis Tercümesi • HadeethEnc Türkçe v1.71.0

Ali -radıyallahu anh-'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- bir seriyye gönderdi ve başlarına Ensar'dan bir adamı komutan tayin etti. Onlara da ona itaat etmelerini

emretti. Fakat komutan bir şeye öfkelendi ve: Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem- size bana itaat etmenizi emretmedi mi?" dedi. Onlar: "Evet, emretti." dediler. Bunun üzerine: "Öyleyse benim için odun toplayın." dedi. Onlar da odun topladılar. Sonra: "Bir ateş yakın." dedi. Onlar da ateş yaktılar. Komutan: "İçine girin!" dedi. Bunun üzerine girmeye niyetlendiler. Ancak bazıları diğerlerini tutuyor ve: "Biz ateşten kaçarak Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-'e sığındık!" diyorlardı. Bu şekilde devam ettiler; nihayet ateş söndü ve komutanın öfkesi geçti. Bu olay Nebî -sallallahu aleyhi ve sellem-'e ulaşınca şöyle buyurdu:«Eğer ateşe girselerdi, Kıyamet Günü'ne kadar ondan çıkamazlardı. İtaat ancak mâruf olan hususlardadır.»

İsnad adları • Müsedded → Abdülvâhid → A'meş → Sa'd b. Ubeyde → Ebû Abdurrahman → Ali.[63,64]

Türkçe tercüme, aynı olayın Buhârî 4340 lafzıyla eşleşir. Buhârî 7257'nin farklı isnad ve ifadeleri ayrı bir rivayet birimidir. İtaatin mârufla sınırlandırılması, komutanın yetkisi ile emrin meşruiyetini ayırır.

Yeni yorum ve içtihat çalışmasının değerlendirilmesinde de aynı ciddiyet gerekir. Önceki birikim öğrenilir, delil araştırılır, yorumun gerekçesi açıkça belirtilir. Nas, mezhep, taklit ve itaat başlıklarını birbirine bağlayan düşünce; bilgiye dayalı hareket etmek, farklı görüşleri şartlarıyla anlamak ve metni kişisel tercihe indirgememektir.

Eserler ve başvuru önerileri

- Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller): Nas, içtihat, nevâzil, mezhep, taklit ve telfîk başlıklarına ilişkin materyal. İlgili açıklamalar PDF s.3–18'dedir.
- Mecelle: Nas, içtihat, değişen şartlar ve zaruret kaideleri kendi uygulama alanlarıyla birlikte okunmalıdır.
- Dürerü'l-hükkâm fî şerhi Gureri'l-ahkâm: Molla Hüsrev'in mezhep içi açıklama geleneğini temsil eden eseri; aynı adlı başka eserlerle karıştırılmaz.
- Kitâbü'n-Nevâzil — anılan eser: Ebü'l-Leys es-Semerkandî'nin eseri, nevâzil literatürünün örneklerindendir.
- el-Vâkıât — anılan eser: Sadruşşehîd'in eseri, ortaya çıkan meseleleri ele alan fıkıh birikimini tanımak için kaydedilmiştir.
- Fetâvâ Kādîhan: Kādîhan'ın fetva birikimini temsil eden eser. Nevâzil ve fetva literatürünü tanımak bakımından anılır.
- el-Fetâva'l-Hindiyye — anılan eser: Nevâzil ve fetva literatürü bağlamında başvurulabilecek eserlerden biridir.

---

63 Buhârî, es-Sahîh, Megāzî 59, no. 4340. Kaynağı aç

64 Nebevi Hadisler Ansiklopedisi Tercümesi, HadeethEnc, Türkçe, kayıt 66184; önceki çıktıdaki v1.71.0 tercüme metni güncel erişilebilen kayıtla karşılaştırıldı. Kaynağı aç

• el-Fetâva’l-Bezzâziyye: Nevâzil ve fetva literatürünün başka bir örneği.

• Araştırma tavsiyesi: Yeni bir görüş kurmadan önce önceki açıklamalar, deliller ve görüşlerin ortaya çıktığı şartlar incelenmelidir.

• Başvuru tavsiyesi: Bir mezhep görüşünden yararlanırken olayın bütün özellikleri ehil kişiye aktarılmalı; tek cümlelik sonuç şartlarından koparılmamalıdır.

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkhi Problemler, 2. hafta sözlü anlatımı.

Osman Kaşıkçı, Güncel Fıkıh (İbadet-Haram-Helaller), önceki 2. hafta çıktısındaki materyal katkısı, PDF s. 3–18.

Suat Yıldırım, kullanıcının sağladığı Kur’an meali; ilgili ayet ve PDF sayfaları dipnotlarda.

Kral Suud Üniversitesi, Kur’an projesi;11 ayetin Arapça aslı. https://quran.ksu.edu.sa/

Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Türkiye Yazma Eserler Kurumu neşri, c. 1–4; önceki çıktıdaki tarihî kelime açıklamalarının künyeleri ilgili dipnotlarda.

İbrahim Kâfi Dönmez, İllet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000, fıkıh bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/illet--fikih

H. Yunus Apaydın, Nas, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2006. https://islamansiklopedisi.org.tr/nas

M. Esat Kılıçer, Ashâbü’t-Tahrîc, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1991. https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabut-tahric

Ahmet Akgündüz, Dürerü’l-Hükkâm, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1994; Molla Hüsrev’in Gurer şerhi. https://islamansiklopedisi.org.tr/durerul-hukkam--molla-husrev

İbrahim Kâfi Dönmez, Cehalet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1993, fıkıh bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/cehalet--fikih

İbn Mâce, es-Sünen, Fiten, no. 3992; Arapça tam isnad ve metin, Dârüsselâm neşrinin hasen kaydı. https://sunnah.com/ibnmajah:3992

Hilmi Karaağaç, Ehl-i Sünnet’e Göre Tekfir Problematiği, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2013), s. 163–186, özellikle s. 167 dipnot 19, PDF s. 5. https://isamveri.org/pdfdrg/D00018/2013_40/2013_40_KARAAGACH.pdf

Ebû Dâvûd et-Tayâlisî, el-Müsned, thk. Muhammed b. Abdülmuhsin et-Türkî, Dâru Hicr, 1420/1999, c. 1, s. 454–455, no. 560. İslâmweb’in aynı neşir kaydının dizin metniyle tam isnad ve lafız karşılaştırıldı; doğrudan sayfa erişimi başarısız oldu. https://g1.islamweb.org/ar/library/content/1064/558/أحاديث-معاذ-بن-جبل-رحمه-الله

Halis Demir ve Necdet Aydoğdu, Hadis ve Fıkıh Usûlü Alimlerinin Hadislerin Değerlendirilmesine Farklı Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme: Muâz’ın (r.a.) İctihad Hadisi Örneği, Akademik-Us 4/1 (2020), s. 44–68; tercüme s. 46 dipnot 11, rivayet/tartışma s. 47 ve devamı. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1204293

Buhârî, es-Sahîh, Salâtü’l-havf 5, no. 946. https://sunnah.com/bukhari:946

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 3, s. 118, hadis 512, PDF s. 119. https://www.insanveislam.org/FileUpload/ep813891/File/tecrid-i_sarih_sahih-i_buhari_tercumesi_ve_serhi_3.pdf

Mehmet Erdoğan, Mesh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2004, abdest bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/mesh--abdest

Din İşleri Yüksek Kurulu, Abdest alırken başörtüsünün üzerinden baş mesh edilebilir mi?, 30 Kasım 2022. https://kurul.diyanet.gov.tr/tr/fetva/abdest-alirken-basortusunun-uzerinden-bas-mesh-edilebilir-mi/0193c42d-45bd-76ea-3bf8-2aa90cf12558

Müslim, es-Sahîh, Tahâret, no. 274i. https://sunnah.com/muslim:274i

Kemal Özcan, Buhârî ve Müslim’in Sahihlerinde Yer Alan Hadislerle Amel Konusu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 40 (2014/2), s. 245–274; tercüme s. 250 dipnot 25, PDF s. 6. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/424681

Buhârî, es-Sahîh, Vudû’38, no. 185. https://sunnah.com/bukhari:185

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, 2019, c. 2, s. 143, hadis 142, PDF s. 144. https://www.insanveislam.org/FileUpload/ep813891/File/tecrid-i_sarih_sahih-i_buhari_tercumesi_ve_serhi_2.pdf

H. İbrahim Acar, İddet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2000. https://islamansiklopedisi.org.tr/iddet

Abdullah Aydınlı, Adâlet, TDV İslâm Ansiklopedisi, 1988, hadis bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/adalet#3-hadis

Halil İbrahim Kutlay, Ümmetimin İhtilafı Rahmettir Sözü Üzerine Bazı Mülâhazalar, Hadis Tetkikleri Dergisi 2/1 (2004), s. 81–104; yayıncı özeti ve makalenin giriş değerlendirmesi. https://dergipark.org.tr/tr/pub/htd/article/502752 ; https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/607208

Beşir Gözübenli, Mefkūd, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. https://islamansiklopedisi.org.tr/mefkud

Osman Kaşıkçı, Radâ‘, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; emme sayısı, yaş ve ispat şartları. https://islamansiklopedisi.org.tr/rada

Eyyüp Said Kaya, Telfîk, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2011, fıkıh bölümü. https://islamansiklopedisi.org.tr/telfik--fikih

M. Âkif Aydın, Mehir, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2003. https://islamansiklopedisi.org.tr/mehir

Fahrettin Atar, Nikâh, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2007; nikâh şartları, şahitlik, veli ve mehir. https://islamansiklopedisi.org.tr/nikah

Talip Türcan, Ülü’l-Emr, TDV İslâm Ansiklopedisi, 2012. https://islamansiklopedisi.org.tr/ulul-emr

Buhârî, es-Sahîh, Megāzî 59, no. 4340. https://sunnah.com/bukhari:4340

Nebevi Hadisler Ansiklopedisi Tercümesi, HadeethEnc, Türkçe, kayıt 66184; önceki çıktıdaki v1.71.0 tercüme metni güncel erişilebilen kayıtla karşılaştırıldı. https://hadeethenc.com/tr/browse/hadith/66184